P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Septa Bayu Pambudi Bin Sardi;
Tempat lahir	: Madiun;
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 26 September 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sriti No. 44 B Rt. 025 Rw. 007 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/44/VIII/2021/Satresnarkoba, tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Septa Bayu Pambudi Bin Sardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arifin, S.H., Bambang Eko Nugroho, S.H., Yonathan Didik Hartono, S.H., Agung Suprantio, S.H, Ris Samudra,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., Mohammad Muhari, S.H., Sigit Haryo Wibowo,.S.H., Mochammad Fitria Romadhon, S.H., Taufik Sudarsono,S.H., Hari Purwanto, S.H., Shinto, S.H., Unggul Bayuntoro,S.H., Advokat / Pengacara Praktek pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor di Jalan Ciliwung IV No.11. Kota Madiun yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mad, tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA BAYU PAMBUDI BIN SARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram serta mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ” sebagaimana diatur dalam dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Kedua dakwaan Komulatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair penjara selama 1 (satu) Tahun penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A” disisihkan seberat 0,057 gram sisa 4,003 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B” disisihkan seberat 0,025 gram sisa 0,565 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”;
- 1 (satu) buah jaket warna Biru tua;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard “3” no. panggil WA 0895703321212;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C” disisihkan seberat 0,046 gram sisa 8,534 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D” disisihkan seberat 0,013 gram sisa 0.197 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak.
- Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Perbelaan yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena adanya akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru [salah pergaulan];
3. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Yang Terhormat,

Pada akhirnya mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata melakukan pembalasan namun untuk membina narapidana agar nantinya dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik. Maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berbeda pendapat dan pandangan dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami mohon atas diri Terdakwa diberikan : *PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain MOHON DIBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA. [ex aequo et bono];*

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokokya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia terdakwa SEPTA BAYU PAMBUDI BIN SARDI (alm), pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib atau sekira bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus di Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Singosari Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya diatas 5(lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi IHWAN NURDIANSYAH, SH bersama ICHWAN MARDIANTO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan Singosari tepatnya samping pembatas luar utara lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sering dijadikan lokasi transasksi Narkotika jenis sabu kedalam area Lapas Kelas I Madiun selanjutnya pada saksi melakukan serangkaian penyelidikan lalu menangkap terdakwa yang mengendarai Honda Beat warna Hitam No.Pol AE-6608-CK berhenti dan duduk diatas sepeda motor yang diparkirnya tersebut tepat sebelah utara jalan diluar Lapas Kelas I Madiun, ketika oleh saksi IHWAN NURDIANSYAH, SH dan ICHWAN MARDIANTO, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal.
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram.
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi 30 (tiga) puluh butir pil warna putih dengan tulisan " MF
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi 20 butir pil warna putih dengan tulisan " MF".

  Setelah itu dilakukan pengembangan ke Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sriti No 44 B Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan ditemukan barang bukti didalam jaket warna biru yang digantung didalam kamar terdakwa berupa :
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 8,58 gram.
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran plastic warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 Gram.

  Bahwa setelah itu terdakwa beserta berang bukti diamankan petugas guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menjadi kurir dalam jual beli Narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUAFI SAHIRUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas I Madiun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui m-banking BCA atas nama istrinya NOVENDRA PRASASTI.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan

  Barang Bukti 14135/2021/NNF s/d 14138/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Barang Bukti 14139/2021/NNF dan 14140/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif klonazem, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SEPTA BAYU PAMBUDI BIN SARDI (alm), pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib atau sekira bulan Agustus di Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Singosari Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan di Rumah Terdakwa di Jalan Sriti Sriti No 44 B Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanyang beratnya diatas 5 (lima) gram ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Awalnya saksi IHWAN NURDIANSYAH, SH bersama ICHWAN MARDIANTO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan Singosari tepatnya samping pembatas luar utara lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sering dijadikan lokasi transasksi Narkotika jenis sabu kedalam area Lapas Kelas I Madiun selanjutnya pada saksi melakukan serangkaian penyelidikan lalu menangkap terdakwa yang mengendarai Honda Beat warna Hitam No.Pol AE-6608-CK berhenti dan duduk diatas sepeda motor yang diparkirnya tersebut tepat sebelah utara jalan diluar Lapas Kelas I Madiun, ketika oleh saksi IHWAN NURDIANSYAH, SH dan ICHWAN MARDIANTO, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal.
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram.
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi 30 (tiga) puluh butir pil warna putih dengan tulisan " MF
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi 20 butir pil warna putih dengan tulisan " MF".

    Setelah itu dilakukan pengembangan ke Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sriti No 44 B Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan ditemukan barang bukti didalam jaket warna biru yang digantung didalam kamar terdakwa berupa :
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 8,58 gram.
    - 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran plastic warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 Gram.

    Bahwa setelah itu terdakwa beserta berang bukti diamankan petugas guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjadi kurir dalam jual beli Narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUAFI SAHIRUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas I Madiun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui m-banking BCA atas nama istrinya NOVENDRA PRASASTI.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan

  Barang Bukti 14135/2021/NNF s/d 14138/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Barang Bukti 14139/2021/NNF dan 14140/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif klonazem, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SEPTA BAYU PAMBUDI BIN SARDI (alm), pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib atau sekira bulan Agustus di Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Singosari Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan di Rumah Terdakwa di Jalan Sriti Sriti No 44 B Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi IHWAN NURDIANSYAH, SH bersama ICHWAN MARDIANTO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan Singosari tepatnya samping pembatas luar utara lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sering dijadikan lokasi transasksi Narkotika jenis sabu kedalam area Lapas Kelas I Madiun selanjutnya pada saksi melakukan serangkaian penyelidikan lalu menangkap terdakwa yang mengendarai Honda Beat warna Hitam No.Pol AE-6608-CK berhenti dan duduk diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor yang diparkirnya tersebut tepat sebelah utara jalan diluar Lapas Kelas I Madiun, ketika oleh saksi IHWAN NURDIANSYAH, SH dan ICHWAN MARDIANTO, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi 30 (tiga) puluh butir pil warna putih dengan tulisan " MF
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi 20 butir pil warna putih dengan tulisan " MF".

Setelah itu dilakukan pengembangan ke Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sriti No 44 B Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan ditemukan barang bukti didalam jaket warna biru yang digantung didalam kamar terdakwa berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 8,58 gram.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran plastic warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 Gram.

Bahwa setelah itu terdakwa beserta berang bukti diamankan petugas guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjadi kurir dalam jual beli Narkotika jenis sabu atas suruhan saksi MUAFI SAHIRUDIN yang saat ini menjalani pidana di Lapas Kelas I Madiun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui m-banking BCA atas nama istrinya NOVENDRA PRASASTI.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan

  Barang Bukti 14135/2021/NNF s/d 14138/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang Bukti 14139/2021/NNF dan 14140/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif klonazem, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196)Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ihwan Nurdiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Singosari yang ada di samping utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun atau Jalan Singosari, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu serta tindak pidana di bidang Kesehatan berupa mengedarkan pil yang diduga sebagai obat keras tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa ditangkap karena laporan masyarakat, setelah menerima infomasi dari masyarakat bahwa di Jalan Singosari atau samping utara pagar pembatas luar utara lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sering dijadikan sebagai lokasi untuk memasukkan narkotika dan obat-obatan terlarang ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dengan ciri-ciri pelaku seorang laki-laki masih muda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam dengan No. Pol. : AE 6608 CK, selanjutnya petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi, dan sekitar jam 13.00 WIB ada 1 (satu) unit sepeda motor yang datang dari arah Timur kemudian berhenti di jalan sebelah Utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, dan setelah berhenti dan mematikan mesin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor orang tersebut masih duduk diatas sepeda motor sambil main handphone, dan terlihat seperti sedang memperhatikan keadaan atau sekitar lokasi tersebut, karena curiga saya dan rekan yang lain langsung mendekati orang tersebut, dan setelah memperkenalkan diri, kami melakukan penggeledahan dan dari dalam saku tengah jaket yang dipakai pelaku kami temukan adanya 1 (satu) bungkusan berisi tanah dan batu serta berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu bungkusan berisi tanah dan batu serta berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik isi pil warna Putih dengan tulisan "MF", selanjutnya saat itu juga kami lakukan pengembangan dengan jalan melakukan penggeledahan di rumah pelaku di Jl. Sriti No. 44, Kota Madiun, dan dari rumah yang dihuni oleh pelaku dan keluarganya, saya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu yang tersimpan di jaket loreng milik pelaku yang disimpan di dalam rumah pelaku, selanjutnya pelaku kami bawa ke Polres Madiun Kota guna dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang berhenti tetapi masih ada diatas sepeda motor dan bersiap akan melemparkan 2 (dua) bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu dan obat ke dalam area Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, sambil main handphone, untuk memastikan terlebih dahulu situasi sudah aman atau tidak, akan tetapi tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh Petugas;
- Bahwa waktu ditangkap barang tersebut belum sempat dilempar Terdakwa, tetapi yang dibawa Terdakwa ada 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya dan Grow barang tersebut didapat dari jaket warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa saksi berserta team menunjukkan Surat Tugas terlebih dahulu dan mengatakan kalau dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota, lalu kami meminta handphone yang dipegang Terdakwa dan kemudian handphone tersebut kami periksa dan Terdakwa kami interogasi ada percakapan, ada telpon untuk melempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun;
- Bahwa ada percakapan didalam handphone Terdakwa, yang saksi masih ingat isi percakapannya yaitu ada tanda 2 (dua) pohon cemara ditengah-tengah suruh melempar kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang memesan sabu tersebut saksi Muafi;
- Bahwa saksi Muafi merupakan narapidana narkotika diLembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, kemudian team melakukan pengembangan kerumah Terdakwa, dan tidak langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan dikamar Terdakwa, didalam jaket hijau loreng ditemukan serbuk kristal warna putih;
- Bahwa serbuk kristal warna putih tersebut diduga sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi didapat keterangan Terdakwa menguasai barang tersebut dengan tujuan akan dikirimkan sesuai dengan perintah atau permintaan dari saksi Muafi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saksi Muafi memiliki narkotika jenis sabu dan pil yang diduga sebagai obat keras tersebut untuk dikonsumsinya sendiri dan dijual lagi bila ada yang membeli dan untuk itu saksi Muafi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dan juga meletakkan ranjauan narkotika jika ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil yang pesan saksi Muafi dan tempat mengambilnya sudah ditentukan saksi Muafi dan berapa yang harus dilempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun juga saksi Muafi Sahirudin yang mengendalikan dan memberi komandonya;
- Bahwa obat sama jadi satu paket dengan sabu-sabu yang disuruh ambil saksi Muafi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berapa sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapatkan upah berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan upah dalam bentuk memakai, jadi setelah ditimbang-timbang sisanya dipakai Terdakwa;
- Bahwa informasi yang diterima Terdakwa sudah 2 (dua) kali melempar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Umar Fatah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Singosari yang ada di samping utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun atau Jalan Singosari, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, saksi telah diminta oleh Petugas untuk menyaksikan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan adalah petugas Satresnarkoba dari Polres Madiun Kota yang sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditunjukkan kepada saksi saat dilokasi;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapat dari Petugas, Terdakwa akan mengirimkan narkotika diduga sabu kedalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dengan cara melempar paket narkotika dan obat keras kedalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja di bangunan rumah dinas Polri di lingkungan Asrama Polri Kletak telah didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota, saksi diminta agar saksi ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan atau penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang telah ditangkap petugas di jalan luar sebelah Utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, karena diduga telah terlibat masalah Narkotika, kemudian saksi datang ke lokasi bersama saksi Dayat yang juga dimintai bantuan, saat sampai di lokasi, saksi melihat orang tersebut sudah ditangkap petugas, selanjutnya saksi bersama saksi Dayat diminta ikut menyaksikan penggeledahan badan / pakaian orang tersebut di lokasi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan adanya 2 (dua) bungkusan di saku tengah jaket warna Biru tua yang dipakai orang tersebut setelah itu petugas menyita barang bukti dan selanjutnya barang bukti tersebut disita dan orang tersebut dibawa petugas ke kantor Polres Madiun Kota;
- Bahwa dijaket biru milik Terdakwa tersebut ditemukan berapa bungkus plastik warna putih ada 1 (satu) bungkus yang berisi sabu-sabu, bungkus plastik yang lain saya kurang tahu isinya tapi bentuknya seperti pil;
- Bahwa untuk jumlahnya atau berapa butirnya saksi kurang tahu, yang saksi tahu 2 (dua) bungkus plastik;
- Bahwa setelah penggeledahan dan pemeriksaan di Jalan Singosari atau samping utara pagar pembatas luar utara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun tersebut, saksi tidak diajak untuk menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan dirumah Terdakwa, saksi hanya menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan yang didekat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Dayat Widianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Singosari yang ada di samping utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau Jalan Singosari, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, saksi telah diminta oleh Petugas untuk menyaksikan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan adalah petugas Satresnarkoba dari Polres Madiun Kota yang sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ditunjukkan kepada saksi saat dilokasi;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapat dari Petugas, Terdakwa akan mengirimkan narkotika diduga sabu kedalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun dengan cara melempar paket narkotika dan obat keras kedalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja di bangunan rumah dinas Polri di lingkungan Asrama Polri Kletak telah didatangi petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota, saksi diminta agar saksi ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan atau penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang telah ditangkap petugas di jalan luar sebelah Utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, karena diduga telah terlibat masalah Narkotika, kemudian saksi datang ke lokasi bersama saksi Umar yang juga dimintai bantuan, saat sampai di lokasi, saksi melihat orang tersebut sudah ditangkap petugas, selanjutnya saksi bersama saksi Umar diminta ikut menyaksikan penggeledahan badan / pakaian orang tersebut di lokasi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan adanya 2 (dua) bungkusan di saku tengah jaket warna Biru tua yang dipakai orang tersebut setelah itu petugas menyita barang bukti dan selanjutnya barang bukti tersebut disita dan orang tersebut dibawa petugas ke kantor Polres Madiun Kota;
- Bahwa dijaket biru milik Terdakwa tersebut ditemukan berapa bungkus plastik warna putih ada 1 (satu) bungkus yang berisi sabu-sabu, bungkus plastik yang lain saksi kurang tahu isinya tapi bentuknya seperti pil;
- Bahwa untuk jumlahnya atau berapa butirnya saksi kurang tahu, yang saksi tahu 2 (dua) bungkus plastik;
- Bahwa setelah penggeledahan dan pemeriksaan di Jalan Singosari atau samping utara pagar pembatas luar utara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun tersebut, saksi tidak diajak untuk menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan dirumah Terdakwa, saksi hanya menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan yang didekat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Wisono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.025, RW. 007, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah diminta oleh Petugas untuk menjadi saksi dalam penggeledahan atau pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap Petugas dan saksi hanya diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sriti Nomor 44 B, RT.025, RW.007, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat sedang berada dirumah didatangi petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan selanjutnya meminta agar saksi ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan atau penggeledahan dirumah Terdakwa yang telah ditangkap petugas karena diduga telah terlibat masalah Narkotika, saksi datang ke lokasi bersama Sdr Dwi yang juga dimintai bantuan, sampai dilokasi saksi melihat Terdakwa yang sudah ditangkap Petugas, selanjutnya saksi bersama sdr Dwi diminta ikut menyaksikan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan adanya barang bukti narkotka diduga jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya, setelah itu Petugas menyita semua barang bukti dan dibawa Petugas ke Kantor Polres Madiun Kota;
- Bahwa didalam jaket warna hijau loreng yang berada di rumah Terdakwa ditemukan Narkotika diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi hanya disuruh menyaksikan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sabu yang didapat dari jaket warna hijau loreng yang ada dikamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Muafi Sahirudin Bin Mahfud Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, saksi telah menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan narkotika dengan cara melemparkan paket narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi yang ada di dalam LP Kelas I Madiun melalui pagar sebelah Utara;
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa dan memiliki kontak WA Terdakwa di handphone milik saksi dengan merk Oppo tipe A5S warna Biru Terdakwa berperan sebagai kurir saksi dalam mengedarkan narkotika jenis sabu di luar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lapas yaitu dengan tugas mengantar dan memasang ranjauan narkotika jenis sabu serta menyimpan narkotika jenis sabu, serta memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam LP Kelas I Madiun.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperintah saksi untuk mengirimkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebrat 4 (empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dan 50 (lima pukuh) butir pil Riklona;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi telah memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ricky yang juga seorang narapidana di LP Kelas I Madiun seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uangnya akan dibayar selang 7 hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB, saksi mendapat pesan WA dari nomor yang tidak dikenal saksi yang mengirimkan gambar gapura masuk Kota Madiun dari arah Nglames dengan pesan ”10 f +3f GAPURA MASUK KOTA MADIUN, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, dan telah diambil pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 02.17 WIB sendirian;
- Bahwa oleh saksi paket tersebut disuruh untuk membawa dan menyimpan Terdakwa, dan sampai di rumah Terdakwa disuruh saksi untuk menimbang dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 plastik masing-masing seberat 0,25 gram dan meletakkannya secara ranjauan di Jl. Sriti Kota Madiun, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi sabu seberat 4 gram dan 0,5 gram dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi sabu seberat 4 gram dan 0,5 gram dan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan kepada saksi dengan cara melemparkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 04.00 WIB saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa agar melemparkan narkotika jenis sabu berikut pil tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, tapi tidak jadi karena Terdakwa ketiduran dan selanjutya pada hari yang sama sekira jam 10.00 WIB saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk segera melemparkan paket tersebut, dan baru sekitar pukul 12.58 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau sudah ada di luar pagar sebelah Utara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, lalu saksi mengambil foto gambar pagar LP Kelas I Madiun dan dikirimkan kepada Terdakwa, tapi tidak ada jawaban dan sekitar pukul 15.00 WIB saksi menyatakan didatangi oleh petugas Lembaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kepolisian Resor Madiun Kota;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A”. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D” yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa dengan merk Oppo tipe A5S warna Biru dengan simcard IM3 no. panggil 0858 5468 1430 adalah barang bukti milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali ini melemparkan narkotika jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Madiu atas perintah saksi, Terdakwa diberikan komisi atau keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengirimkan atau memasang ranjauan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan saksi dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya.
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, antara saksi dengan pembeli dilakukan secara ranjauan dan uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama Aris Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.00 WIB di jalan yang ada di samping Utara LP Kelas I Madiun atau Jl. Singosari, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa sedang sendirian berhenti tetapi masih ada diatas sepeda motor dan bersiap akan melemparkan 2 (dua) bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu dan obat ke dalam areal LP Kelas I Madiun, tetapi saksi pura-pura main handphone dulu sambil memastikan situasi sudah aman atau tidak, tiba-tiba petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang ada di rumah saksi di Jl. Sriti Kota Madiun, Terdakwa telah mendapatkan pesan WA di handphone Terdakwa dari teman Terdakwa (saksi Muafi) yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kelas I Madiun, dengan kode nama “Afi” di handphone saksi, pada saat itu dan saksi disuruh untuk mengambil paket di gapura Nglames dan bahan tersebut diletakkan dibawah gapura sebelah Timur bagian Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sanggupi dan Terdakwa berangkat sendirian, selanjutnya paket saksi diambil dengan kondisi terbungkus dalam 1 (satu) plastik kresek warna Hitam, setelah itu paket Terdakwa bawa pulang dan sebelumnya Terdakwa memberitahu kepada saksi Muafi bahwa paket sudah dibawa Terdakwa, setelah sampai di rumah, paket dibuka dan ternyata berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berat 3 (tiga) gram dan 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) plastik klip pil warna Putih dengan tulisan “MF” isi 30 dan 20 butir, lalu atas perintah saksi Muafi untuk narkotika jenis sabu yang seberat 10 (sepuluh) gram diambil sebanyak 1 (satu) plastik seberat 0,54 gram dan 1 (satu) plastik 0,21 gram dan 1 (satu) gram ditambahkan ke plastik pertama yang beratnya 3 (tiga) gram sehingga menjadi 4 (empat) gram, selanjutnya atas perintah saksi Muafi Terdakwa disuruh mengirimkan kepada saksi Muafi 2 (dua) paket sabu seberat 4,06 gram dan 0,54 gram berikut 2 (dua) bungkus pil warna Putih dengan cara dilemparkan melalui pagar sebelah Utara LP Kelas I Madiun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sejak pagi hari Terdakwa dihubungi baik melalui WA ataupun telepon yang menyuruh Terdakwa segera mengirimkan barang tersebut;
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian naik sepeda motor milik Terdakwa ke lokasi Jl. Singosari atau tepatnya di samping Utara LP Kelas I Madiun untuk mengirimkan barang tersebut, sampai di lokasi situasi sepi lalu Terdakwa berhenti sambil memainkan handphone dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan memantau situasi, dan saat itu saksi Muafi sudah menanti di dalam pagar LP Kelas I Madiun dan telah mengirimkan foto dimana lokasi Terdakwa harus melemparkan paket tersebut yang sebelumnya sudah dipacking termasuk diberi pemberat berisi tanah dan batu supaya pada saat dilempar bisa melewati pagar pembatas LP Kelas I Madiun, dan saat Terdakwa baru berhenti tiba-tiba datang petugas yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket tersebut disaku tengah jaket warna Biru tua yang dipakai Terdakwa, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di rumah saksi dan juga menemukan narkotika jenis sabu disaki kanan jaket yang digantung di kamar belakang serta barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota;

- Bahwa barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa pada saat di lokasi penangkapan antara lain yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A”. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”; 1 (satu) buah jaket warna Biru tua; (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard “3” no. panggil WA 0895703321212 yang terdapat transaksi narkotika; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Sriti No. 44b, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D”; 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng. 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver; 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong; 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua barang berupa narkotika jenis sabu dan pil tersebut berasal kiriman paket yang diambil atas perintah saksi Muafi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang saat ini ada di LP Kelas I Madiun secara ranjauan di gapura masuk Kota Madiun sisi Timur atau sudah masuk wilayah Nglames Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIB yang diambil sendirian oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 3 (tiga) kali ini disuruh saksi Muafi untuk menerima dan mengirimkan paket narkotika dan obat keras, pertama sekitar akhir bulan Juli 2021 dan saksi mengambil ranjauannya di daerah Geneng Ngawi, kemudian paket sabu seberat 2 (dua) gram) dikirim dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, yang kedua pada bulan Agustus 2021 barang berupa oba keras sebanyak 15 butir dan dikirim dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, tetapi tidak sampai karena tersangkut pagar pembatas LP dan yang ketiga adalah yang terakhir ini dan Terdakwa ditangkap petugas sebelum saksi sempat melempar barang pesanan saksi Muafi;
- Bahwa selain mengirimkan paket berupa narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada orang lain.
- Bahwa isi dari paket tersebut 1 (satu) paket dengan bungkus bekas rokok SURYA berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 4,06 gram dan pemberat yang berisi tanah dan batu, dan yang kedua bungkusan bekas rokok GROW kedua berisi 1 (satu) plastik klip isi sabu seberat 0,21 gram dan 2 (dua) plastik klip isi pil waran Putih dengan tulisan ”MF” serta pemberat yang berisi tanah dan batu;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan kepada saksi dengan cara ditransfer di m-banking BCA atas nama istri;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Muafi pada saat saksi masih menjalani hukuman di LP Kelas I Madiun, tapi tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa hanya membantu saksi Muafi dalam menjalankan usahanya dalam bisnis gelap narkotika jenis sabu dan obat keras
- Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik isi sabu dan 2 (dua) plastik pil warna Putih dengan tulisan “MF” adalah barang yang diterima dan akan diserahkan kepada saksi Muafi, handphone adalah alat atau sarana Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu dan transfer m-banking dengan saksi Muafi, timbangan elektrik adalah alat untuk menimbang sabu, plastik klip adalah wadah untuk narkotika jenis sabu yang sudah ditimbang, pemberat yang dibuat Terdakwa adalah untuk penyeimbang atau pemberat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agar paket bisa dilempar melewati pagar pembatas LP Kelas I Madiun dan sepeda motor adalah sarana transportasi saksi untuk mengambil sabu dan mengirimkan kepada saksi Muafi;

- Bahwa semua barang yang disita pemiliknya adalah milik Terdakwa, kecuali narkotika jenis sabu dan obat berupa pil warna Putih dengan tulisan “MF” dan timbangan elektrik adalah barang milik saksi Muafi;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil dan selanjutnya menyerahkan paket narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi dengan cara melemparkan masuk ke dalam LP Kelas I Madiun dan langsung diterima saksi Muafi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Muafi memesan narkotika jenis sabu atau obat keras tersebut dan dipergunakan untuk keperluan apakah barang tersebut oleh saksi Muafi di dalam LP Kelas I Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli atau pun untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa obat yang dikirimkannya, karena tidak ada tulisannya dan hanya berupa butiran saja dan Terdakwa juga tidak pernah bilang itu obat apa;
- Bahwa pada saat itu saksi dikirimi oleh saksi Muafi foto pagar dari dalam LP Kelas I Madiun dan disitu ada foto 2 (dua) pohon jati sebagai penanda lokasi Terdakwa harus melemparkan, tetapi foto lokasi tersebut baru Terdakwa terima setelah Terdakwa ditangkap petugas dan saat itu posisi sepeda motor Terdakwa diparkir di bahu Utara jalan menghadap ke Timur dengan posisi mesin mati dan Terdakwa masih duduk diatas sepeda motor sambil main handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Muafi, sedangkan untuk paket narkotika jenis sabu yang disita di rumah Terdakwa adalah untuk diedarkan Terdakwa sesuai perintah dari saksi Muafi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A”disisihkan seberat 0,057 gram sisa 4,003 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B”disisihkan seberat 0,025 gram sisa 0,565 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan "MF" diberi kode "E";
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan "MF" diberi kode "F";
- 1 (satu) buah jaket warna Biru tua;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard "3" no. panggil WA 0895703321212;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode "C"disisihkan seberat 0,046 gram sisa 8,534 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode "D"disisihkan seberat 0,013 gram sisa 0.197 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan
  - Barang Bukti 14135/2021/NNF s/d 14138/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Barang Bukti 14139/2021/NNF dan 14140/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif klonazem, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB di jalan yang ada di samping Utara LP Kelas I Madiun atau Jl. Singosari, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa sedang sendirian berhenti tetapi masih ada diatas sepeda motor dan bersiap akan melemparkan 2 (dua) bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu dan obat ke dalam areal LP Kelas I Madiun, tetapi Terdakwa pura-pura main handphone dulu sambil memastikan situasi sudah aman atau tidak, tiba-tiba petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang ada di rumah saksi di Jl. Sriti Kota Madiun, Terdakwa telah mendapatkan pesan WA di handphone Terdakwa dari teman Terdakwa (saksi Muafi) yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kelas I Madiun, dengan kode nama “Afi” di handphone saksi, pada saat itu dan saksi disuruh untuk mengambil paket di gapura Nglames dan bahan tersebut diletakkan dibawah gapura sebelah Timur bagian Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sanggupi dan Terdakwa berangkat sendirian, selanjutnya paket saksi diambil dengan kondisi terbungkus dalam 1 (satu) plastik kresek warna Hitam, setelah itu paket Terdakwa bawa pulang dan sebelumnya Terdakwa memberitahu kepada saksi Muafi bahwa paket sudah dibawa Terdakwa, setelah sampai di rumah, paket dibuka dan ternyata berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berat 3 (tiga) gram dan 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) plastik klip pil warna Putih dengan tulisan “MF” isi 30 dan 20 butir, lalu atas perintah saksi Muafi untuk narkotika jenis sabu yang seberat 10 (sepuluh) gram diambil sebanyak 1 (satu) plastik seberat 0,54 gram dan 1 (satu) plastik 0,21 gram dan 1 (satu) gram ditambahkan ke plastik pertama yang beratnya 3 (tiga) gram sehingga menjadi 4 (empat) gram, selanjutnya atas perintah saksi Muafi Terdakwa disuruh mengirimkan kepada saksi Muafi 2 (dua) paket sabu seberat 4,06 gram dan 0,54 gram berikut 2 (dua) bungkus pil warna Putih dengan cara dilemparkan melalui pagar sebelah Utara LP Kelas I Madiun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sejak pagi hari Terdakwa dihubungi baik melalui WA ataupun telepon yang menyuruh Terdakwa segera mengirimkan barang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian naik sepeda motor milik Terdakwa ke lokasi Jl. Singosari atau tepatnya di samping Utara LP Kelas I Madiun untuk mengirimkan barang tersebut, sampai di lokasi situasi sepi lalu Terdakwa berhenti sambil memainkan handphone dengan tujuan memantau situasi, dan saat itu saksi Muafi sudah menanti di dalam pagar LP Kelas I Madiun dan telah mengirimkan foto dimana lokasi Terdakwa harus melemparkan paket tersebut yang sebelumnya sudah dipacking termasuk diberi pemberat berisi tanah dan batu supaya pada saat dilempar bisa melewati pagar pembatas LP Kelas I Madiun, dan saat Terdakwa baru berhenti tiba-tiba datang petugas yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket tersebut disaku tengah jaket warna Biru tua yang dipakai Terdakwa, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di rumah saksi dan juga menemukan narkotika jenis sabu disaki kanan jaket yang digantung di kamar belakang serta barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa pada saat di lokasi penangkapan antara lain yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A”. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”; 1 (satu) buah jaket warna Biru tua; (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard “3” no. panggil WA 0895703321212 yang terdapat transaksi narkotika; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak;
- Bahwa barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Sriti No. 44b, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D”; 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng. 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver; 1 (satu) pak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip kecil kosong; 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua barang berupa narkotika jenis sabu dan pil tersebut berasal kiriman paket yang diambil atas perintah saksi Muafi yang saat ini ada di LP Kelas I Madiun secara ranjauan di gapura masuk Kota Madiun sisi Timur atau sudah masuk wilayah Nglames Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIB yang diambil sendirian oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 3 (tiga) kali ini disuruh saksi Muafi untuk menerima dan mengirimkan paket narkotika dan obat keras, pertama sekitar akhir bulan Juli 2021 dan saksi mengambil ranjauannya di daerah Geneng Ngawi, kemudian paket sabu seberat 2 (dua) gram) dikirim dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, yang kedua pada bulan Agustus 2021 barang berupa oba keras sebanyak 15 butir dan dikirim dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, tetapi tidak sampai karena tersangkut pagar pembatas LP dan yang ketiga adalah yang terakhir ini dan Terdakwa ditangkap petugas sebelum saksi sempat melempar barang pesanan saksi Muafi;
- Bahwa selain mengirimkan paket berupa narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada orang lain.
- Bahwa isi dari paket tersebut 1 (satu) paket dengan bungkus bekas rokok SURYA berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 4,06 gram dan pemberat yang berisi tanah dan batu, dan yang kedua bungkusan bekas rokok GROW kedua berisi 1 (satu) plastik klip isi sabu seberat 0,21 gram dan 2 (dua) plastik klip isi pil waran Putih dengan tulisan ”MF” serta pemberat yang berisi tanah dan batu;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan kepada saksi dengan cara ditransfer di m-banking BCA atas nama istri;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Muafi pada saat saksi masih menjalani hukuman di LP Kelas I Madiun, tapi tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa hanya membantu saksi Muafi dalam menjalankan usahanya dalam bisnis gelap narkotika jenis sabu dan obat keras
- Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik isi sabu dan 2 (dua) plastik pil warna Putih dengan tulisan “MF” adalah barang yang diterima dan akan diserahkan kepada saksi Muafi, handphone adalah alat atau sarana Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkomunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu dan transfer m-banking dengan saksi Muafi, timbangan elektrik adalah alat untuk menimbang sabu, plastik klip adalah wadah untuk narkotika jenis sabu yang sudah ditimbang, pemberat yang dibuat Terdakwa adalah untuk penyeimbang atau pemberat agar paket bisa dilempar melewati pagar pembatas LP Kelas I Madiun dan sepeda motor adalah sarana transportasi saksi untuk mengambil sabu dan mengirimkan kepada saksi Muafi;

- Bahwa semua barang yang disita pemiliknya adalah milik Terdakwa, kecuali narkotika jenis sabu dan obat berupa pil warna Putih dengan tulisan “MF” dan timbangan elektrik adalah barang milik saksi Muafi;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil dan selanjutnya menyerahkan paket narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi dengan cara melemparkan masuk ke dalam LP Kelas I Madiun dan langsung diterima saksi Muafi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Muafi memesan narkotika jenis sabu atau obat keras tersebut dan dipergunakan untuk keperluan apakah barang tersebut oleh saksi Muafi di dalam LP Kelas I Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli atau pun untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa obat yang dikirimkannya, karena tidak ada tulisannya dan hanya berupa butiran saja dan Terdakwa juga tidak pernah bilang itu obat apa;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Muafi, sedangkan untuk paket narkotika jenis sabu yang disita di rumah Terdakwa adalah untuk diedarkan Terdakwa sesuai perintah dari saksi Muafi selaku pemiliknya;
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan
  - Barang Bukti 14135/2021/NNF s/d 14138/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Barang Bukti 14139/2021/NNF dan 14140/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif klonazem, terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama :

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan gabungan (alternatif dan kumulatif) maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu alternatife kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Septa Bayu Pambudi Bin Sardi (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Septa Bayu Pambudi Bin Sardi sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang “melawan hukum”, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipesidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Pores Madiun karena menguasai narkotika jenis shabu tanpa izin, dan dari keterangan Terdakwa sendiri benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan narkotika jenis shabu dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua dibuktikan dengan kata lain salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipesidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB di jalan yang ada di samping Utara LP Kelas I Madiun atau Jl. Singosari, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa sedang sendirian berhenti tetapi masih ada diatas sepeda motor dan bersiap akan melemparkan 2 (dua) bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu dan obat ke dalam areal LP Kelas I Madiun, tetapi Terdakwa pura-pura main handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dulu sambil memastikan situasi sudah aman atau tidak, tiba-tiba petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang ada di rumah saksi di Jl. Sriti Kota Madiun, Terdakwa telah mendapatkan pesan WA di handphone Terdakwa dari teman Terdakwa (saksi Muafi) yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kelas I Madiun, dengan kode nama “Afi” di handphone saksi, pada saat itu dan saksi disuruh untuk mengambil paket di gapura Nglames dan bahan tersebut diletakkan dibawah gapura sebelah Timur bagian Utara, selanjutnya Terdakwa sanggupi dan Terdakwa berangkat sendirian, selanjutnya paket saksi diambil dengan kondisi terbungkus dalam 1 (satu) plastik kresek warna Hitam, setelah itu paket Terdakwa bawa pulang dan sebelumnya Terdakwa memberitahu kepada saksi Muafi bahwa paket sudah dibawa Terdakwa, setelah sampai di rumah, paket dibuka dan ternyata berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berat 3 (tiga) gram dan 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) plastik klip pil warna Putih dengan tulisan “MF” isi 30 dan 20 butir, lalu atas perintah saksi Muafi untuk narkotika jenis sabu yang seberat 10 (sepuluh) gram diambil sebanyak 1 (satu) plastik seberat 0,54 gram dan 1 (satu) plastik 0,21 gram dan 1 (satu) gram ditambahkan ke plastik pertama yang beratnya 3 (tiga) gram sehingga menjadi 4 (empat) gram, selanjutnya atas perintah saksi Muafi Terdakwa disuruh mengirimkan kepada saksi Muafi 2 (dua) paket sabu seberat 4,06 gram dan 0,54 gram berikut 2 (dua) bungkus pil warna Putih dengan cara dilemparkan melalui pagar sebelah Utara LP Kelas I Madiun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sejak pagi hari Terdakwa dihubungi baik melalui WA ataupun telepon yang menyuruh Terdakwa segera mengirimkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian naik sepeda motor milik Terdakwa ke lokasi Jl. Singosari atau tepatnya di samping Utara LP Kelas I Madiun untuk mengirimkan barang tersebut, sampai di lokasi situasi sepi lalu Terdakwa berhenti sambil memainkan handphone dengan tujuan memantau situasi, dan saat itu saksi Muafi sudah menanti di dalam pagar LP Kelas I Madiun dan telah mengirimkan foto dimana lokasi Terdakwa harus melemparkan paket tersebut yang sebelumnya sudah dipacking termasuk diberi pemberat berisi tanah dan batu supaya pada saat dilempar bisa melewati pagar pembatas LP Kelas I Madiun, dan saat Terdakwa baru berhenti tiba-tiba datang petugas yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut disaku tengah jaket warna Biru tua yang dipakai Terdakwa, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di rumah saksi dan juga menemukan narkotika jenis sabu disaki kanan jaket yang digantung di kamar belakang serta barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa pada saat di lokasi penangkapan antara lain yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A”. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”; 1 (satu) buah jaket warna Biru tua; (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard “3” no. panggil WA 0895703321212 yang terdapat transaksi narkotika; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak, barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Sriti No. 44b, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D”; 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng. 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver; 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong; 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kedua barang berupa narkotika jenis sabu dan pil tersebut berasal kiriman paket yang diambil atas perintah saksi Muafi yang saat ini ada di LP Kelas I Madiun secara ranjauan di gapura masuk Kota Madiun sisi Timur atau sudah masuk wilayah Nglames Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIB yang diambil sendirian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah 3 (tiga) kali ini disuruh saksi Muafi untuk menerima dan mengirimkan paket narkotika dan obat keras, pertama sekitar akhir bulan Juli 2021 dan saksi mengambil ranjauannya di daerah Geneng Ngawi, kemudian paket sabu seberat 2 (dua) gram) dikirim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, yang kedua pada bulan Agustus 2021 barang berupa oba keras sebanyak 15 butir dan dikirim dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, tetapi tidak sampai karena tersangkut pagar pembatas LP dan yang ketiga adalah yang terakhir ini dan Terdakwa ditangkap petugas sebelum saksi sempat melempar barang pesanan saksi Muafi, selain mengirimkan paket berupa narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada orang lain.

Menimbang bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan kepada saksi dengan cara ditransfer di m-banking BCA atas nama istri;

Meimbang, bahwa semua barang yang disita pemiliknya adalah milik Terdakwa, kecuali narkotika jenis sabu dan obat berupa pil warna Putih dengan tulisan “MF” dan timbangan elektrik adalah barang milik saksi Muafi;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil dan selanjutnya menyerahkan paket narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi dengan cara melemparkan masuk ke dalam LP Kelas I Madiun dan langsung diterima saksi Muafi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Muafi memesan narkotika jenis sabu atau obat keras tersebut dan dipergunakan untuk keperluan apakah barang tersebut oleh saksi Muafi di dalam LP Kelas I Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli atau pun untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu;

Meimbnag,bahwa Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan Barang Bukti 14135/2021/NNF s/d 14138/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara tanpa hak atau melawan hukum, sebab terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi. dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa dan alat bukti lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipesidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB di jalan yang ada di samping Utara LP Kelas I Madiun atau Jl. Singosari, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, karena karena Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu serta tindak pidana di bidang Kesehatan berupa mengedarkan pil yang diduga sebagai obat keras tanpa ijin. Oleh karena itu, Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Pertama alternative kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara campuran (alternatif kumulatif), dimana dakwaan kumulatif mengandung arti apabila dakwaan pertama jaksa penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Septa Bayu Pambudi Bin Sardi (bukan orang lain darinya) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Septa Bayu Pambudi Bin Sardi sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipesidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB di jalan yang ada di samping Utara LP Kelas I Madiun atau Jl. Singosari, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa sedang sendirian berhenti tetapi masih ada diatas sepeda motor dan bersiap akan melemparkan 2 (dua) bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu dan obat ke dalam areal LP Kelas I Madiun, tetapi Terdakwa pura-pura main handphone dulu sambil memastikan situasi sudah aman atau tidak, tiba-tiba petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang ada di rumah saksi di Jl. Sriti Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Madiun, Terdakwa telah mendapatkan pesan WA di handphone Terdakwa dari teman Terdakwa (saksi Muafi) yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kelas I Madiun, dengan kode nama “Afi” di handphone saksi, pada saat itu dan saksi disuruh untuk mengambil paket di gapura Nglames dan bahan tersebut diletakkan dibawah gapura sebelah Timur bagian Utara, selanjutnya Terdakwa sanggupi dan Terdakwa berangkat sendirian, selanjutnya paket saksi diambil dengan kondisi terbungkus dalam 1 (satu) plastik kresek warna Hitam, setelah itu paket Terdakwa bawa pulang dan sebelumnya Terdakwa memberitahu kepada saksi Muafi bahwa paket sudah dibawa Terdakwa, setelah sampai di rumah, paket dibuka dan ternyata berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip masing-masing berat 3 (tiga) gram dan 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) plastik klip pil warna Putih dengan tulisan “MF” isi 30 dan 20 butir, lalu atas perintah saksi Muafi untuk narkotika jenis sabu yang seberat 10 (sepuluh) gram diambil sebanyak 1 (satu) plastik seberat 0,54 gram dan 1 (satu) plastik 0,21 gram dan 1 (satu) gram ditambahkan ke plastik pertama yang beratnya 3 (tiga) gram sehingga menjadi 4 (empat) gram, selanjutnya atas perintah saksi Muafi Terdakwa disuruh mengirimkan kepada saksi Muafi 2 (dua) paket sabu seberat 4,06 gram dan 0,54 gram berikut 2 (dua) bungkus pil warna Putih dengan cara dilemparkan melalui pagar sebelah Utara LP Kelas I Madiun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sejak pagi hari Terdakwa dihubungi baik melalui WA ataupun telepon yang menyuruh Terdakwa segera mengirimkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian naik sepeda motor milik Terdakwa ke lokasi Jl. Singosari atau tepatnya di samping Utara LP Kelas I Madiun untuk mengirimkan barang tersebut, sampai di lokasi situasi sepi lalu Terdakwa berhenti sambil memainkan handphone dengan tujuan memantau situasi, dan saat itu saksi Muafi sudah menanti di dalam pagar LP Kelas I Madiun dan telah mengirimkan foto dimana lokasi Terdakwa harus melemparkan paket tersebut yang sebelumnya sudah dipacking termasuk diberi pemberat berisi tanah dan batu supaya pada saat dilempar bisa melewati pagar pembatas LP Kelas I Madiun, dan saat Terdakwa baru berhenti tiba-tiba datang petugas yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket tersebut disaku tengah jaket warna Biru tua yang dipakai Terdakwa, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di rumah saksi dan juga menemukan narkotika jenis sabu disaki kanan jaket yang digantung di kamar belakang serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa pada saat di lokasi penangkapan antara lain yaitu 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A”. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”; 1 (satu) buah jaket warna Biru tua; (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard “3” no. panggil WA 0895703321212 yang terdapat transaksi narkotika; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak, barang yang ditemukan dan disita petugas dari Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Sriti No. 44b, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D”; 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng. 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver; 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong; 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kedua barang berupa narkotika jenis sabu dan pil tersebut berasal kiriman paket yang diambil atas perintah saksi Muafi yang saat ini ada di LP Kelas I Madiun secara ranjauan di gapura masuk Kota Madiun sisi Timur atau sudah masuk wilayah Nglames Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIB yang diambil sendirian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah 3 (tiga) kali ini disuruh saksi Muafi untuk menerima dan mengirimkan paket narkotika dan obat keras, pertama sekitar akhir bulan Juli 2021 dan saksi mengambil ranjauannya di daerah Geneng Ngawi, kemudian paket sabu seberat 2 (dua) gram) dikirim dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, yang kedua pada bulan Agustus 2021 barang berupa oba keras sebanyak 15 butir dan dikirim dengan cara dilempar ke dalam LP Kelas I Madiun, tetapi tidak sampai karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersangkut pagar pembatas LP dan yang ketiga adalah yang terakhir ini dan Terdakwa ditangkap petugas sebelum saksi sempat melempar barang pesanan saksi Muafi, selain mengirimkan paket berupa narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada orang lain.

Menimbang bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan kepada saksi dengan cara ditransfer di m-banking BCA atas nama istri;

Meimbang, bahwa semua barang yang disita pemiliknya adalah milik Terdakwa, kecuali narkotika jenis sabu dan obat berupa pil warna Putih dengan tulisan “MF” dan timbangan elektrik adalah barang milik saksi Muafi;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil dan selanjutnya menyerahkan paket narkotika jenis sabu dan obat keras kepada saksi Muafi dengan cara melemparkan masuk ke dalam LP Kelas I Madiun dan langsung diterima saksi Muafi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Muafi memesan narkotika jenis sabu dan obat keras tersebut dan dipergunakan untuk keperluan apakah barang tersebut oleh saksi Muafi di dalam LP Kelas I Madiun;

Meimbnag,bahwa Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan Barang Bukti 14139/2021/NNF dan 14140/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif klonazem, terdaftar dalam golongan VI (empat) nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara tanpa hak atau melawan hukum, sebab terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau menyimpan sedia anfarmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB-6918/NNF/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 disimpulkan Barang Bukti 14139/2021/NNF dan 14140/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif klonazem, terdaftar dalam golongan VI (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan psikotropika di dalam lampiran undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tertentangan dengan ketentuan Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Oleh karena itu unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal ini maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram sertamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*";**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2022, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik mengenai pembuktian, para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa maka kami Penasehat Hukum Terdakwa Septa Bayu Pambudi Bin Sardi memohon keringanan dikarenakan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena adanya akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru [salah pergaulan];
3. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Yang Terhormat,

Pada akhirnya mohon dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata melakukan pembalasan namun untuk membina narapidana agar nantinya dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik. Maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa benar-benar seorang korban dari pengedar narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sendiri yang secara sadar memesan sabu kepada saksi Surjadi karena ingin menggunakan sabu, tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* Terdakwa bukanlah korban peredaran Narkotika sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada keadaan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan pidana *a quo*. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut beralasan untuk dikesampingkan. Adapun terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yaitu memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A” disisihkan seberat 0,057 gram sisa 4,003 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B” disisihkan seberat 0,025 gram sisa 0,565 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”;
- 1 (satu) buah jaket warna Biru tua;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard “3” no. panggil WA 0895703321212;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C” disisihkan seberat 0,046 gram sisa 8,534 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D” disisihkan seberat 0,013 gram sisa 0.197 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena barang bukti tersebut merupakan narkotika beserta peralatan sabu, maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak.

karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septa Bayu Pambudi Bin Sardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya diatas 5 (lima) gram serta mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ” sebagaimana dakwaan gabungan (alternatif kesatu dan kumulatif kedua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,06 gram diberi kode “A” disisihkan seberat 0,057 gram sisa 4,003 gram;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,59 gram diberi kode “B” disisihkan seberat 0,025 gram sisa 0,565 gram;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi 30 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “E”;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi 20 butir pil warna Putih dengan tulisan “MF” diberi kode “F”;
   - 1 (satu) buah jaket warna Biru tua;
   - 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y20SG warna dengan simcard “3” no. panggil WA 0895703321212;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,58 gram diberi kode “C” disisihkan seberat 0,046 gram sisa 8,534 gram;
   - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,21 gram diberi kode “D” disisihkan seberat 0,013 gram sisa 0.197 gram;
   - 1 (satu) buah jaket warna Hijau Loreng;
   - 1 (satu) unit timbangan elektrik CAMRY warna Silver;
   - 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong;
   - 2 (dua) bungkus bekas rokok GROW / SURYA berisi tanah bercampur batu untuk pemberat.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6608 CK warna Merah Hitam berikut STNK dan kunci kontak.

  Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H. dan Wuryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Endratno Rajamai, S.H., M.H.	Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,
Wuryanti, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Diana Ratna Santi, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)